

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1752/2532

อัยการ ตาก
นาย สายัณห์ ขุนเพ็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4

ไม้ท่อนที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นไม้พื้นปาเก้ ลูกกรงหรือซี่ลูกกรงได้ไม่มีลักษณะที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงไม่เป็นไม้พื้นตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4(8)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันมีไว้ในความครอบครองซึ่งไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้พลวง และไม้รัง อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งยังมีได้แปรรูป จำนวน 68 ท่อน ปริมาตร 3.09ลูกบาศก์เมตร และไม้พื้นอันเป็นของป่าหวงห้าม ปริมาตร 34.89ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นไม้และไม้พื้นที่มีผู้ตัดฟันชักลากและเก็บหามาจากป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสี่ไม่ได้รับอนุญาตและรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้และไม้พื้นที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานทำไม้และเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 5, 6, 9, 14, 31, 34, 35ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 11, 27, 29, 29 ทวิ, 69, 70, 71 ทวิ, 73, 74, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ไม้และของป่าของกลาง กับจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมายจำเลยทั้งสี่ให้การ

ปฏิเสศศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 34 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 70 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 ประกอบมาตรา 34 อันเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 5,000 บาท ของกลางริบจ่ายสินบนนำจับกิ่งหนึ่งของค่าปรับ โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง (2), 70 อีกกระทงหนึ่ง จำคุกคนละ 3 ปี ปรับคนละ 6,000 บาท รวมโทษตามข้อหาไม้พืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 2 ปี ปรับ 5,000 บาท เป็นจำคุกคนละ 5 ปี ปรับคนละ 11,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสี่ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้ทราบว่าไม้ของกลางเป็นไม้ที่ได้มาจากป่าสงวนแห่งชาติและได้มาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและทราบว่าเป็นไม้ที่จำเลยที่ 4 มีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขั้บรถยนต์บรรทุกของกลางในฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 2 กับที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 4 ซึ่งทำหน้าที่ประจำรถยนต์บรรทุกของกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะได้รับค่าจ้างตอบแทนเท่านั้น มิได้มีส่วนในการครอบครองไม้ของกลางด้วยการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นเรื่องให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 4 กระทำความผิด จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 4

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่า ไม้ของกลางบางส่วนคือไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้พลวง และไม้รัง รวม 68 ท่อน ปริมาตร 3.09 ลูกบาศก์เมตร เป็นไม้พืน

อันเป็นของป่าหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(8) ให้คำนิยามของคำว่า ไม้พิน ไว้ว่า หมายความว่า บรรดาไม้ที่มีลักษณะ และคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น สำหรับไม้ ท่อนของกลางดังกล่าว นายศรีเทาเบิกความได้แยกออกมาจากส่วนที่เป็นไม้พินซึ่งมี ลักษณะเป็นรูและโพลงเหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิง เป็นไม้ท่อนที่สามารถนำไป แปรรูปเป็นไม้พินปาเก้ ลูกกรงหรือซี่ลูกกรงได้ ซึ่งตามภาพถ่ายไม้ของกลางหมาย จ.2 จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่จะทำประโยชน์ได้ดังคำเบิกความของนายศรีเทาและการ ตรวจสอบนี้ยังได้ทำบันทึกและบัญชีขนาดไม้ของกลางนี้ไว้ตามบันทึกการตรวจสอบ จำนวน วัดขนาด และปริมาตรไม้ของกลางกับบัญชีขนาดไม้ของกลางไว้ตามเอกสาร หมาย จ.5 แผ่นที่ 1 ถึงแผ่นที่ 4 และได้แยกไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้พินไว้ตามบัญชีของ ป่า (ไม้พิน) เอกสารหมาย จ.5 แผ่นที่ 5 ที่จำเลยทั้งสี่นำเสนอว่า ไม้ของกลางทั้งหมด เป็นไม้พินจึงเป็นคำเบิกความโดยปราศจากเหตุผลและขัดกับลักษณะไม้ของกลางที่ จะพึงรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ฯลฯ"

"อนึ่ง การที่จำเลยที่ 4 รับไม้ท่อนของกลางซึ่งเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำ ผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ย่อมมีความผิดตาม มาตรา 31 และ 34 อีกบทหนึ่งด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 4 ตามพ ระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง, 70 บทเดียว จึงไม่ชอบ และที่ ศาลชั้นต้นลงโทษฐานรับไม้พินของกลางไว้ในครอบครองโดยมิได้ระบุพระราช บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 และ 71 ทวิ ก็เป็นการปรับบทลงโทษไม่ครบถ้วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง และ 34 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 29 ทวิ, 69 วรรคสอง, 70, 71 ทวิ, 73 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 90, 91 ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรา 86 ฐานรับไม้ท่อนของกลางไว้ในครอบครอง ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดกระทางหนึ่ง ให้ลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 3 ปี ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดกระทางนี้ จำคุกคนละ 3 ปี ฐานรับไม้พืนของกลางไว้ในครอบครอง ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกกระทางหนึ่ง ให้ลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 2 ปี ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดกระทางนี้ จำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน รวมโทษสำหรับจำเลยที่ 4 จำคุก 5 ปี สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน โดยไม่ลงโทษปรับจำเลยทุกคน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันเชื้อ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ